SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 942619 - GO (2024/0332511-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO OG FERNANDES**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE	:	BRUNO MELLO PANGELLA
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* com pedido d e liminar impetrado em favor de BRUNO MELLO PANGELLA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.

Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e de pagamento de 500 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em apelação, o Tribunal de origem reduziu as penas do paciente, fixando-as em 1 ano e 8 meses de reclusão no regime aberto e 166 dias-multa. Posteriormente substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A impetrante sustenta a ocorrência de ilegalidade manifesta ante a negativa de remessa dos autos ao Juízo da origem para análise do cabimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

Pondera que a ausência de confissão formal e circunstanciada na fase inquisitorial ou no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao órgão ministerial para reavaliar a possibilidade de propositura do ANPP, uma vez que essa confissão pode ser formalizada perante o Ministério Público, no ato de assinatura do acordo.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pela concessão da ordem para determinar a remessa dos autos ao representante do Ministério Público em primeira instância para que avalie a aplicação de ANPP.

A liminar foi indeferida às fls. 443-444 e as informações foram prestadas às fls. 451-473.

É o relatório.

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60899394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2026 16:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 5a97fc45-b728-48cc-9d48-2621534ebbf1

Esta Corte de Justiça já firmou compreensão de que o *habeas corpus* não deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 918.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.

No caso em exame, verifica-se a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento.

Com efeito, a defesa alega a desnecessidade de confissão do acusado no âmbito inquisitorial, pois, "ao tempo da opção pela não autoincriminação (no momento do interrogatório), não estava no horizonte do acusado a possibilidade celebrar ANPP, uma vez que a denúncia não postulou o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, o que só se tornou possível com a prolação da sentença penal condenatória que aplicou em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006" (fl. 10).

Além disso, destaca que "a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal não pode impedir a incidência posterior do ANPP, caso a superveniência/reforma de sentença condenatória autorize objetiva e subjetivamente sua proposição" (fl. 10).

No caso, a exordial acusatória foi oferecida em 23/4/2019 (fls. 14-45) e foi recebida pelo juízo em 3/7/2019 (fls. 156-157), anteriormente, portanto, à vigência da Lei n. 13.964/2019.

Conforme relatado, o paciente foi condenado às penas de 5 anos de reclusão no regime inicial semiaberto e de pagamento de 500 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em apelação, o Tribunal de origem reduziu as penas do paciente, fixando-as em 1 ano e 8 meses de reclusão no regime aberto e 166 dias-multa; posteriormente substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Além disso, a Corte local entendeu "como incomportável o oferecimento de proposta de Acordo de não persecução penal – ANPP nesta fase processual, especialmente porque o apelante não confessou o crime, portanto não preenchidos os seus pressupostos" (fl. 438).

A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada nos termos da seguinte ementa (fls. 439-440):

> APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
> 1) Havendo fundadas razões acerca da prática de delito por parte do apelante são legítimas as provas obtidas por meio da busca pessoal e domiciliar sem prévia autorização judicial, notadamente

quando o flagrante se deu em abordagem da polícia após constatação de atitudes suspeitas e portando drogas, devendo assim, a sentença ser mantida, uma vez que a materialidade, autoria e o dolo do tráfico, ficaram comprovados pelo conjunto probatório constante no processo, assim como nas oitivas das testemunhas no decorrer da instrução processual, porque estavam vendendo na porta do condomínio ondem residiam, sendo apreendidos em flagrante (42,165g de maconha e 6,964g de cocaína). Precedentes STF - Tema 280 - RE n. 603.616/RO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCOMPORTABILIDADE.

2) Não merece prosperar o pleito absolutório quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, a prática pelo apelante do delito capitulado no artigo 33, *caput*, da Lei n. 11.343/06, pela colheita das provas testemunhais. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.

3) Constatado equívoco na análise das elementares judiciais, deve a pena-base ser redimensionada pela presença de *bis in idem* para aumentar a pena-base, portanto, devem ser consideradas neutras, com redução ao mínimo legal. TRÁFICO PRIVILEGIADO FRAÇÃO MÁXIMA. RECONHECIMENTO.

4) A Terceira Seção do STJ firmou entendimento (Tema 712) de que a quantidade e natureza da droga podem figurar tanto na primeira fase de modulação do tráfico privilegiado, desde que observada a não ocorrência de bis in idem. Assim, aplico a fração de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), haja vista que foram apreendidos em poder do apelante e do comparsa pequena quantidade de maconha e comprimidos de cocaína. FIXAÇÃO DO REGIME EXPIATÓRIO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.

5) Procedida a reforma na dosagem da pena privativa de liberdade e ficando ela em patamar inferior a 4 anos, impõe-se a aplicação do regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, com a sua substituição por duas restritivas de direitos. **ANPP. NEGA.**

6) Não se há que falar em concessão neste momento do ANPP nesta fase processual, porquanto não houve a confissão formal e circunstanciada do apelante. MULTA. ISENÇÃO/REDUÇÃO. NEGA.

7) Impossível a exclusão da pena de multa, porquanto integra o preceito secundário do tipo penal violado, devendo ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, sendo certa a possibilidade de pleitear o seu parcelamento junto ao juízo da Execução, nos termos do disposto nos artigos 50 do Código Penal e 169, § 1º, da LEP. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE.

8) Devem ser estendidos ao corréu não recorrente a revisão da dosimetria das penas impostas, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal. A P E L A Ç Ã O C O N H E C I D A E PARCIALMENTE PROVIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE (Destaquei).

Entretanto, segundo a conclusão recentemente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pacificou-se a controvérsia a respeito da desnecessidade de ter havido a confissão do réu previamente à celebração do acordo de não persecução penal. Na ocasião, foram firmadas as seguintes teses:

> 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
> **2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;**
> 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;
> 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.

Reforçando tal compreensão, em recentíssimo julgamento, a Terceira Seção desta Corte de Justiça se pronunciou, em recurso repetitivo (Tema repetitivo n. 1.303), a favor do entendimento de que a confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento de ANPP, conforme se depreende da ementa a seguir (grifei):

> RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXIGÊNCIA DA CONFISSÃO DURANTE A FASE DE INQUÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A RECUSA NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA CORRESPONDENTE. NATUREZA NEGOCIAL DO INSTITUTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA CONTRAPARTIDA. GARANTIA DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCOLHA INFORMADA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO PERANTE O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DA TESE JURÍDICA.
> I. Caso em Exame
> 1. Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público diante de decisão que negou provimento ao recurso em sentido estrito ministerial que buscava reformar a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia pela ausência de proposta de

Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) lastreada na falta de confissão do recorrido em sede de inquérito policial.
II. Questão em Discussão
2. O recurso é representativo de controvérsia objetivando definir se a ausência de confissão pelo investigado a respeito do cometimento do crime, durante a fase de inquérito policial, constitui fundamento válido para o Ministério Público não ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
III. Razões de Decidir
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (art. 105, III, da CF) reclama a prova da divergência jurisprudencial nos moldes traçados pelo art. 255, §1º, do RISTJ - o que não restou observado na espécie. Assim, admissível o recurso apenas pela alínea "a" do mesmo dispositivo, sendo, portanto, parcialmente conhecido.
4. O posicionamento jurisprudencial de ambas as Turmas criminais deste Superior Tribunal se consolidou no sentido da impossibilidade do condicionamento da proposta de ANPP à confissão extrajudicial na fase inquisitorial. Nesse sentido, exemplificativamente: HC n. 657.165/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022 e AgRg no AREsp n. 2.357.929/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023. Entendimento doutrinário a corroborar tal interpretação.
5. A confissão anterior não foi exigida quando da definição do Tema Repetitivo n. 1098 por esta Terceira Seção, entendendo-se cabível a celebração do ANPP "em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento", na mesma linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 185.913/DF. Decisões que, embora versem sobre a questão da retroatividade da novel legislação, sinalizam a ratio decidendi para o caso em apreço.
6. A natureza negocial do ANPP deve informar a interpretação da legislação de regência. Acordo que "não constitui direito subjetivo do acusado" (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Confissão que "revela o caráter de justiça negocial do ANPP" (AgRg no HC n. 879.014/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/04/2024). Inexigibilidade, diante de tal natureza, de que a parte mais vulnerável cumpra de antemão com uma das obrigações (confissão) sem ter a garantia sequer da futura oferta de proposta de acordo.
7. A garantia de toda pessoa a não ser obrigada a depor contra si mesma ou declarar-se culpada, prevista no art. 8.2, "g" da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), delimita a interpretação da confissão que tem por objetivo a celebração do ANPP como faculdade - a qual, sem a certeza da contrapartida, não poderia ser exercida plenamente pela pessoa investigada, se aproximando de proscrita obrigação.
8. Inviável considerar o exercício da garantia do art. 8.2, "g", da CADH na fase inquisitorial como impeditivo para acesso ao

instrumento processual que pode ensejar situação mais favorável, já que a interpretação dos dispositivos convencionais não pode ocorrer de modo a limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade reconhecido de acordo com as leis nacionais (art. 29, "b").

9. Na mesma linha, [o] direito à não autoincriminação, vocalizado pelo brocardo latino nemo tenetur se detegere, não pode ser interpretado em desfavor do réu, nos termos do que veicula a norma contida no inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República e no parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal. Assim, a invocação do direito ao silêncio durante a persecução penal não pode impedir a incidência posterior do ANPP [...]" (HC n. 837.239/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023; e AgRg no RHC n. 185.642/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

10. Caso concreto em que o Ministério Público deixou de ofertar proposta de ANPP com base no fundamento de que não teria ocorrido a confissão em sede inquisitiva. Posicionamento que não se adequa à jurisprudência deste Superior Tribunal. Consequência jurídica (rejeição da denúncia) que não é pacífica nesta Corte Superior, nem tampouco se insere no objeto da afetação, mas que, no caso sob análise, não encontra alternativa, uma vez que, por se tratar de recurso interposto pelo Ministério Público, seria impossível o reconhecimento de eventual nulidade em favor de recorrente que lhe deu causa (art. 565 do CPP).

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa extensão não provido, com teses jurídicas fixadas para fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

Tema Repetitivo n. 1.303:

1. A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência.

2. A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo, perante o próprio órgão ministerial, após a ciência, avaliação e aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do instituto.

(REsp n. 2.161.548/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Terceira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Desse modo, admite-se a aplicação do instituto despenalizador ao paciente, em conformidade com os precedentes apontados, considerando as implicações decorrentes, inclusive, quanto aos registros criminais.

Ante o exposto, na forma do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, **não conheço** do *habeas corpus*, mas **concedo a ordem de ofício** para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que o Ministério Público estadual analise a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não

Persecução Penal – ANPP, devendo eventual recusa ser devidamente fundamentada.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 15 de outubro de 2026.

MINISTRO OG FERNANDES
Relator

Edição nº 462 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 16 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 19 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60899394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/10/2026 16:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/10/2026. Código de Controle do Documento: 5a97fc45-b728-48cc-9d48-2621534ebbf1